

통 보

제 목 협상에 의한 계약 제안서 평가결과 공개 불철저

소 관 부 서(기관) ♥♥♥♥♥처

조 치 부 서(기관) ♥♥♥♥♥처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 협상에 의한 계약¹⁾ 추진 시 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」²⁾ (이하 “「기준」”이라 한다) 제13조(제안서 평가결과 공개)에 따라 구매요청부서가 홈페이지 또는 전자조달시스템을 이용하여 제안서 평가결과(이하 “평가결과”이라 한다)를 공개³⁾ 하도록 하고 있다.

2. 판단 기준

구매요청부서가 평가결과 공개업무를 원활하게 수행하기 위하여, 조달업무 담당부서는 평가결과 공개 내용을 구매요청부서에 대해 충분히 안내하고, 관련시스템의 원활한 사용을 지원하는 등 구매요청부서가 평가결과 공개를 누락하지 않고 관련 업무를 수행할 수 있도록 하여 협상에 의한 계약 제안서 평가의 공정성·신뢰성을 확보하는 것이 바람직하다.

-
- 1) 「조달운용 규정 시행세칙」 제19조(협상에 의한 계약)에 따라 계약이행의 전문성·기술성·긴급성 등 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 법령(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조)에 따라 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 계약을 체결함.
 - 2) 기획재정부 계약예규「협상에 의한 계약체결 기준」 제16조(세부기준의 제정)에 따르면 중앙관서는 해당 기준에 따라 협상에 의한 계약을 체결함에 있어 필요한 세부기준을 정하여 운용할 수 있도록 하고 있음.
 - 3) 기획재정부 계약예규「협상에 의한 계약체결 기준」 제7조(제안서의 평가) 따르면 제안서 평가 종료 후 발주기관의 정보처리장치를 이용하여 평가점수를 공개하도록 하고 있으며, 이에 공사는 20XX. X. XX. 평가위원별(실명은 비공개), 평가부문별 제안서 평가점수 공개 내용을 반영하여 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」을 개정하였음.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 구매요청부서의 평가결과 공개업무 수행을 위한 조달업무 담당부서의 지원 내용을 점검한 결과 평가결과 공개 내용을 최초 반영한 「기준」 개정 문서를 각 구매요청부서에 시달(20XX. X. XX.)한 이후 추가 안내, 교육 등을 실시하지 않아 구매요청부서에서는 평가결과 공개 여부를 인지하지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

또한 구매요청부서에 홈페이지 또는 전자조달시스템 내 관련 메뉴⁴⁾의 작성권한도 부여하지 않은 것으로 확인되는 등 이로 인하여 구매요청부서는 「기준」에서 정하고 있는 평가결과 공개를 하지 않고 있었다.

관련부서(기관) 의견 ♥♥♥♥♥처는 감사결과를 수용하면서 구매요청부서가 제안서 평가결과를 누락하지 않고 공개할 수 있도록 지원하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♥♥♥♥♥처장은

구매요청부서에서 협상에 의한 계약 제안서 평가결과 공개가 누락되지 않도록 관련 내용을 충분하게 안내하고, 관련 시스템 활용을 지원할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) 홈페이지(www.komsco.com) 입찰자료실, 전자조달시스템(ebid.komsco.com) 입찰정보게시판을 통하여 제안서 평가결과 외부 공개가 가능한 메뉴가 마련되어 있음.